

1500172-83.2019.8.26.0200

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas.

Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500172-83.2019.8.26.0200 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-83.2019.8.26.0200

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2202041/2019 -

Delegacia de Polícia de Gália, 51/2019 - Delegacia de Polícia de Gália, 308/2019 -

Delegacia de Polícia de Gália

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Fernando do Amaral

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

Douglas Fernando do Amaral, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155 do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2019, por volta das 12h30min, na Avenida São José, 226, centro, nesta cidade de Gália, DOUGLAS FERNANDO DO AMARAL, qualificado à fl. 168, subtraiu, para si, os objetos relacionados no boletim de ocorrência de fls. 03/04, quais sejam, um par de tênis vermelho, cordões, brincos, alianças de ouro, perfume Chanel, aparelho celular Motorola Moto G2, coletes bordados e R\$ 1.000,00 em dinheiro, pertencentes a Maura

de Assis Chiarelli.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou incontestada.

A vítima, ouvida em juízo, disse que o réu furtou os objetos descritos na exordial acusatória. Não viu o crime. Acabou de ficar sabendo que o criminoso é o Douglas.

Conhece a avó do réu.

Milton Ferreira de Almeida, ouvido em juízo, disse que, no dia dos fatos, viu o réu subindo com uma mochila. O acusado foi na sua loja para carregar um celular. Ficou sabendo do furto depois. Não sabia quem era.

O réu, ouvido em juízo, confessou o crime. Disse que teve informações que no local tinha muitas joias. Aguardou a vítima sair do local e pegou os objetos.

O acusado confessou o crime tanto em juízo, quanto em solo policial, é o que basta para condenação.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de furto, imputado ao réu

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria a pena deve ser majorada, uma vez que o acusado tem maus-antecedentes, consoante certidão de fls. 208. Além disso, o prejuízo a vítima foi substancial, o que também deve ser valorado negativamente. Assim, aumento a reprimenda em 1/4 e fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, porém, confessou o crime, de modo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33, do Código Penal, considerando os maus-antecedentes e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Inaplicável, na espécie, os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, já que o réu é reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos expostos na exordial acusatória com o fito de CONDENAR o réu como incurso no 155, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, esta última no mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;

2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;

3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;

4) Oficie-se ao IIRGD;

5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Havendo advogado nomeado, oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio com a Defensoria, no grau máximo permitido à espécie.

Oportunamente, arquivem-se.
Sentença publicada em audiência.

Galia, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA